

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2243/2535

กองทัพอเรือ
เรือเอก ถวิล บุญศ รี กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 448

เรือของกองทัพอเรือโจทก์จมลง ต่อมาโจทก์กู้เรือขึ้นมาซ่อมพร้อมทั้งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาผู้รับผิดชอบทางแพ่ง คณะกรรมการสอบสวนได้รายงานผู้บัญชาการทหารเรือตามบันทึกลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2524 โจทก์ได้รับบันทึกเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2524 เจ้ากรมสารบัญญทหารเรือได้บันทึกเสนอต่อโจทก์ว่าการสอบสวนยังไม่สมบูรณ์ โจทก์ได้สั่งสอบสวนเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2524 จึงฟังได้ว่ากองทัพอเรือได้ทราบถึงผู้ที่ต้องรับผิดชอบแล้วคือจำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 6 และที่ 7 สำหรับจำเลยที่ 3 ที่ 4 และที่ 5 แม้คณะกรรมการจะได้มีความเห็นว่าไม่ต้องรับผิดชอบในทางแพ่งแต่การที่จะวินิจฉัยความรับผิดชอบของผู้ใดนั้นเป็นเรื่องที่ศาลจะเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดในที่สุด รายงานของคณะกรรมการสอบสวนที่โจทก์ตั้งขึ้นครั้งแรกจึงได้แสดงให้เห็นว่าผู้ที่จะฟังใช้คำสินไหมทดแทนตามความหมายของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 448 วรรคหนึ่งแล้วก็คือผู้ใดบ้าง คณะกรรมการสอบสวนหาผู้รับผิดชอบทางแพ่งได้สอบสวนเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2524 จึงฟังได้ว่าโจทก์ทราบถึงตัวผู้ต้องรับผิดชอบแล้วก่อนวันที่ 15 ธันวาคม 2524 อายุความก็ต้องเริ่มนับแต่วันนั้นเป็นต้นไป โจทก์ยื่นฟ้องจำเลยทั้งเจ็ดเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2527 คดีโจทก์จึงขาดอายุความ

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 เป็นประจำหมู่เรือที่ 7 และต้นกล (ต.ก.) หมู่เรือที่ 7 กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการมีหน้าที่กำกับการในการระมัดระวังดูแลรักษาเรือ ต.22 จำเลยที่ 2 เป็นหัวหน้าช่าง หมวดย่างท่อ โรงงานซ่อมเครื่องเย็นและเครื่องปรับอากาศ แผนกโรงงานเครื่องกล กองโรงงาน กรมโรงงานฐานทัพเรือสัตหีบ มีหน้าที่รับผิดชอบในการซ่อมหม้อระับเสียงของเรือ ต.22 จำเลยที่ 3 เป็นพันจ่าปืนเรือ ต.22 กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ มีหน้าที่ตรวจตราควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของจำยามประจำวันให้ปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัดในการตรวจตราดูแลเรือ ต.22 จำเลยที่ 4 เป็นจ่าปืนเรือ ต.22 กองเรือตรวจอ่าวกองเรือยุทธการทำหน้าที่เป็นจำยาม ประจำวัน มีหน้าที่ตรวจตราเกี่ยวกับความปลอดภัยของเรือ ต.22 และทหารประจำเรือทุกต้นชั่วโมง จำเลยที่ 5 เป็นจ่าปืนเรือ กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการทำหน้าที่เป็นจำยามประจำวัน มีหน้าที่ดูแลตรวจตราเกี่ยวกับความปลอดภัยของเรือ ต.22 และทหารประจำเรือ จำเลยที่ 6 เป็นพันจ่าช่างกลหมวดเรือแผนกขนส่งกองพลธิการ กองเรือยุทธการมีหน้าที่ซ่อมเรือ ต.22 ตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา คือ จำเลยที่ 1 และมีหน้าที่ตรวจตราดูแลรักษาเรือ ต.22 จำเลยที่ 7 เป็นหัวหน้าช่างผู้ปฏิบัติงาน 2 หมวดย่างท่อ กรมโรงงานฐานทัพเรือสัตหีบทำหน้าที่หัวหน้าชุดช่างโดยเป็นผู้ดำเนินการถอดหม้อระับเสียงของเรือ ต.22 ออกไปซ่อมในโรงงาน และมีหน้าที่ระมัดระวังดูแลรักษาเรือ ต.22 ไม่ให้เกิดความเสียหาย จำเลยที่ 1 เป็นผู้บังคับบัญชาของจำเลยที่ 2 ถึงที่ 7 จำเลยทั้งเจ็ดมีหน้าที่ในการซ่อม ทำและดูแลรักษาเรือ ต.22 ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่อกล่าวคือ ขณะที่เรือ ต.22 จอดอยู่ที่ท่าเทียบเรือ ตำบลสัตหีบ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2523 จำเลยที่ 1 ได้สั่งการให้จำเลยที่ 7 ถอดหม้อระับเสียงของเรือ ต.22 ออกไปซ่อมในโรงงาน แต่ไม่ดำเนินการอุดท่อ แก๊สเสียเพื่อป้องกันน้ำเข้าเรือ ทั้ง ๆ ที่รู้อยู่แล้วว่าเรือ ต.22 ไม่มีลิ้นกันกลับสำหรับกันน้ำเข้าเรือจำเลยที่ 2 ไม่ควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติงานของจำเลยที่ 7 ให้จำเลย

ที่ 7 อุดท่อแก๊สเสียของเรือ ต.22 ให้ถูกต้อง จำเลยที่ 3 ปล่อยปละละเลยไม่ควบคุม กวดขันให้จำเลยที่ 4 และที่ 5 ปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรยามโดยเคร่งครัดเป็นเหตุให้จำเลย ที่ 4 และที่ 5 ไม่อยู่เวรยามตรวจตราระมัดระวังดูแลรักษาเรือ ต.22 ตามหน้าที่ ทั้ง ๗ ที่จำเลยที่ 3 ที่ 4 และที่ 5 ทราบดีอยู่แล้วว่าเรือ ต.22 กำลังอยู่ในระหว่างซ่อม เครื่องจักรใหญ่จะต้องได้รับการตรวจตราดูแลเป็นพิเศษแต่จำเลยที่ 4 และที่ 5 กลับ เข้านอนเมื่อเวลา 22 นาฬิกา ของวันที่ 17 สิงหาคม 2523 ตื่นเมื่อเวลา 6 นาฬิกา ของวันที่ 18 สิงหาคม 2523 จึงไม่ทราบว่าน้ำเข้าเรือ ต.22 มากจนไม่สามารถแก้ไข ได้ทันเหตุการณ์ หากจำเลยที่ 3 ที่ 4 และที่ 5 ปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรยามโดยเคร่งครัด ย่อมจะรู้ว่าน้ำเข้าเรือ ต.22 และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและแก้ไขได้ทัน เหตุการณ์เรือ ต.22 ก็จะไม่จมลงจำเลยที่ 6 ได้รับคำสั่งจากจำเลยที่ 1 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2523 ให้อุดท่อแก๊สเสียของเรือ ต.22 ไม่ทำการอุดท่อแก๊สเสียในวันนั้นแต่ ทำการอุดในวันที่ 6 สิงหาคม 2523 โดยไม่ถูกต้องตามวิธีการเป็นเหตุให้น้ำเข้าเรือ ต.22 ทั้ง ๗ ที่จำเลยที่ 6 รู้อยู่แล้วว่าเรือ ต.22 ไม่มีลิ้นกันกลับสำหรับกันน้ำเข้าเรือ จำเลยที่ 7 เป็นหัวหน้าชุดช่างผู้ดำเนินการถอดหม้อระับเสียงของเรือ ต.22 ออกไป ซ่อมในโรงงาน เมื่อถอดหม้อระับเสียงออกไปแล้วไม่ทำการอุดท่อแก๊สเสียเพื่อ ป้องกันน้ำไหลเข้าเรือ ทั้ง ๗ ที่จำเลยที่ 7 รู้อยู่แล้วว่าเรือ ต.22 ไม่มีลิ้นกันกลับสำหรับ กันน้ำเข้าเรือ เป็นเหตุให้น้ำไหลเข้าเรือ ต.22 มากจนไม่สามารถสูบออกได้ทันและจม ลงเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2523 โดยได้รับความเสียหาย ขอให้บังคับจำเลยทั้งเจ็ด ชำระเงินค่าเสียหายพร้อมด้วยดอกเบี้ยแก่โจทก์

จำเลยทั้งเจ็ดให้การว่า จำเลยทั้งเจ็ดมิได้ประมาทเลินเล่อฟ้องโจทก์สำหรับ จำเลยที่ 1 ที่ 3 ที่ 4 ที่ 5 และที่ 6 ขาดอายุความขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 ที่ 5 และที่ 7 ร่วมกันชำระเงิน จำนวน 116,540.50 บาท แก่โจทก์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับ

แต่วันที่ 18 สิงหาคม 2523 ไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 1 และที่ 6 โจทก์และจำเลยที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 ที่ 5 และที่ 7 อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษา แก่เป็นว่า ให้จำเลยทั้งเจ็ดร่วมกันชำระเงินจำนวน 251,560 บาทแก่โจทก์พร้อมด้วย ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2523 ไปจนกว่าจะชำระ เสร็จ นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น จำเลยที่ 1 ที่ 3 ที่ 4 ที่ 5 ที่ 6 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงในเบื้องต้นฟังได้ว่า เรือต.22 เป็นเรือในหมู่เรือ ที่ 7 กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการจำเลยที่ 1 เป็นประจำหมู่เรือที่ 7 กองเรือ ตรวจอ่าวกองเรือยุทธการ จำเลยที่ 2 เป็นหัวหน้าช่างหมวดช่างต่อโรงงานแผนก โรงงานเครื่องกล กองโรงงาน กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบจำเลยที่ 3 เป็นพันจ่า ปืนเรือ ต.22 จำเลย ที่ 4 เป็นจ่าปืนเรือต.28 จำเลยที่ 5 เป็นจ่าปืนเรือ ต.21 จำเลยที่ 3, 4 และ 5 เป็นจ่ายามประจำวันปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เวลา 8 นาฬิกา ของวันที่ 17 สิงหาคม 2523 ถึงเวลา 8 นาฬิกา ของวันที่ 18 สิงหาคม 2523 จำเลยที่ 6 เป็นจ่า ช่างกลประจำเรือ ต.22 ส่วนจำเลยที่ 7 เป็นหัวหน้าชุดช่างผู้ทำการซ่อมหม้อระงับ เสียงของเรือ ต.22 เรือ ต.22 ได้จมลงขณะที่จอดอยู่ที่ท่าเทียบเรือของโจทก์ ตำบล สัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2523 เวลาประมาณ 15 นาฬิกา ก่อนเรือ ต.22 จะจมลงนั้น จำเลยที่ 2 ได้รับคำสั่งจากนายช่างวางแผนงาน กองโรงงาน กรมโรงงานฐานทัพเรือสัตหีบ ให้ตรวจซ่อมท่อแก๊สเสียและหม้อระงับ เสียงของเครื่องจักรใหญ่ทั้งซ้ายและขวาของเรือ ต.22 จำเลยที่ 2 สั่งจำเลยที่ 7 ไป ทำการซ่อม จำเลยที่ 7 ถอดท่อแก๊สเสียของเรือ ต.22 ไปซ่อมที่โรงงานเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2523 และถอดหม้อระงับเสียงของเรือ ต.22 ไปซ่อมเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2523 โดยมีได้ถอดท่อแก๊สเสียและช่องที่ถอดหม้อระงับเสียง จำเลยที่ 6 ได้รายงานให้ จำเลยที่ 1 ทราบ จำเลยที่ 1 สั่งให้จำเลยที่ 6 ดำเนินการถอดท่อนั้นเสีย จำเลยที่ 6 ไม่ ใช้ลูกถอดตามวิธีการแต่ใช้กระสอบพับและยัดเข้าไปในช่องนั้นจากทางด้านในของเรือ

เมื่อมีคลื่นลมแรง น้ำทะเล จึงไหลเข้าทางช่องดังกล่าว จำเลยที่ 3 ที่ 4 และที่ 5 ซึ่งเป็นยามสังเกตเห็นเรือ ต.22 มีระดับต่ำผิดปกติเมื่อเวลาประมาณ 5 นาฬิกา ของวันที่ 18 สิงหาคม 2523 รีบลงไปตรวจดูพบว่าน้ำเข้าเรือจึงรายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อแก้ไขเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการแก้ไขโดยผูกเรือ ต.22 เข้ากับเรือข้างเคียง และใช้เครื่องสูบน้ำ 4 เครื่อง สูบน้ำออกแต่เครื่องสูบน้ำ 3 เครื่องใช้การไม่ได้ อีก 1 เครื่องใช้การได้ไม่ดี เรือ ต.22 จึงจมลง ต่อมาโจทก์กู้เรือ ต.22 ขึ้นมาซ่อมพร้อมทั้งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย และคณะกรรมการสอบสวนหาผู้รับผิดชอบทางแพ่ง คณะกรรมการสอบสวนหาผู้รับผิดชอบทางแพ่งได้รายงานผู้บัญชาการทหารเรือตามบันทึกลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2524 กองทัพเรือได้รับบันทึกดังกล่าวเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2524 ปรากฏตามเอกสารหมายเลข 5 ว่าจำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 6 และที่ 7 เป็นผู้ต้องรับผิดชอบทางแพ่งในการที่เรือ ต.22 จม ส่วนจำเลยที่ 3 ที่ 4 และที่ 5 ไม่ได้ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ จึงไม่ต้องรับผิดชอบทางแพ่งด้วย และได้ความตามบันทึกกรมสารบัญญัตทหารเรือลงวันที่ 1 เมษายน 2526 เอกสารหมายเลข 3 และบันทึกลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2526 เอกสารหมายเลข 4 ว่าเจ้ากรมสารบัญญัตทหารเรือได้บันทึกเสนอกองทัพเรือว่าการสอบสวนยังไม่สมบูรณ์ กองทัพเรือได้สั่งสอบสวนเพิ่มเติม ปรากฏตามเอกสารหมายเลข 18 และ 24 ว่ามีการสอบสวนเพิ่มเติมเรือเอกถวิล (จำเลยที่ 1) และจำเอกทวีชัย (จำเลยที่ 6) เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2524 ต่อมาเจ้ากรมสารบัญญัตทหารเรือได้บันทึกลงวันที่ 1 เมษายน 2526 ขอเปลี่ยนแปลงตัวกรรมการสอบสวนหาผู้รับผิดชอบทางแพ่งเนื่องจากกรรมการสอบสวน 2 นาย ไปราชการต่างประเทศผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือรับคำสั่งผู้บัญชาการทหารเรือได้อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงกรรมการสอบสวน ปรากฏตามบันทึกเอกสารหมายเลข 2 ต่อมาคณะกรรมการสอบสวนได้เสนอรายงานต่อกองทัพเรือและเจ้ากรมสารบัญญัตทหารเรือได้เสนอกองทัพเรือเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2526 ปรากฏตามบันทึกเอกสารหมายเลข 4

พิจาระห์แล้ว คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 1 ที่ 3 ที่ 4 ที่ 5 และที่ 6 เป็นประเด็นแรกว่าฟ้องของโจทก์ขาดอายุความหรือไม่ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 448 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดแต่มูลละเมิด ท่านว่าขาดอายุความเมื่อพ้นหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้ต้องเสียหายรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้จะพึงใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือเมื่อพ้นสิบปีนับแต่วันทำละเมิด คดีนี้คณะกรรมการสอบสวนหาผู้รับผิดชอบทางแพ่งกรณีเรือ ต.22 จม เสนอผลการสอบสวนต่อกองทัพเรือเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2524 กองทัพเรือได้รับรายงานดังกล่าวเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2524 ปรากฏตามเอกสารหมายเลข 5 ต่อมาวันที่ 26 เมษายน 2526 มีบันทึกข้อความขออนุมัติเปลี่ยนตัวกรรมการสอบสวนหาตัวผู้รับผิดชอบทางแพ่งบันทึกดังกล่าวอ้างว่ากรรมการสอบสวนได้เสนอผลการสอบสวนมายังกองทัพเรือแล้ว แต่ปรากฏว่าการสอบสวนยังไม่บริบูรณ์จำเป็นต้องสอบสวนข้อเท็จจริงต่าง ๆ เพิ่มเติม และต่อมาขอเปลี่ยนตัวกรรมการสอบสวน เจ้ากรมสารบัญฑทหารเรือได้เสนอบันทึกดังกล่าวต่อกองทัพเรือ ซึ่งผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือได้อนุมัติโดยอ้างรับคำสั่งผู้บัญชาการทหารเรือเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2522 ปรากฏตามบันทึกข้อความเอกสารหมายเลข 2 และตามบันทึกดังกล่าวนั้นระบุว่ารายงานผลการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนหาผู้รับผิดชอบทางแพ่งได้ส่งมายังกองทัพเรือแล้วแสดงให้เห็นว่ารายงานผลการสอบสวนหาผู้รับผิดชอบทางแพ่งเอกสารหมายเลข 5 น่าจะได้เสนอตามลำดับชั้นผู้รับผิดชอบจนถึงผู้บัญชาการทหารเรือทราบ และมีการสั่งให้สอบสวนเพิ่มเติมซึ่งข้อนี้จำเลยมีนาวาเอกสมบุรณ์ สุขพันธ์ กรรมการสอบสวนหาตัวผู้รับผิดชอบทางแพ่งเบิกความว่า เมื่อกองทัพเรือได้รับสำนวนการสอบสวนแล้ว ได้เสนอความเห็นตามลำดับต่อผู้บัญชาการทหารเรือเพื่อขออนุมัติให้สอบสวนเพิ่มเติม ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นผู้อนุมัติ จึงฟังได้ว่ากองทัพเรือได้ทราบถึงผู้ที่ต้องรับผิดชอบทางแพ่งแล้ว คือจำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 6 และที่ 7 สำหรับจำเลยที่ 3 ที่ 4 และที่ 5 แม้คณะกรรมการจะได้มีความเห็นว่าไม่ต้องรับผิดชอบในทางแพ่ง โดยแสดงเหตุผลไว้อย่างชัดเจน แต่การที่

จะวินิจฉัยความรับผิดชอบของผู้ใดนั้นเป็นเรื่องที่ศาลจะเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดในที่สุด ศาลฎีกาเห็นว่า ตามรายงานของคณะกรรมการที่โจทก์ตั้งขึ้นครั้งแรกได้แสดงให้เห็นว่า ผู้จำเลยจะพึงใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความหมายของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 448 วรรคหนึ่ง แล้วว่าคือผู้ใดบ้างตามสำนวนการสอบสวนผู้รับผิดชอบทางแพ่ง คณะกรรมการสอบสวนหาผู้รับผิดชอบทางแพ่งได้สอบสวนเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2524 ปรากฏตามบันทึกการสอบสวนเพิ่มเติมเอกสารหมายเลข จ.18 และ จ.24 จึงฟังได้ว่า โจทก์ทราบถึงตัวผู้ต้องรับผิดชอบทางแพ่งแล้วก่อนวันที่ 15 ธันวาคม 2524 อายุความก็ต้องเริ่มนับแต่วันนั้นเป็นต้นไป โจทก์ยื่นฟ้องจำเลยทั้งเจ็ดเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2527 คดีโจทก์จึงขาดอายุความ"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์เฉพาะจำเลยที่ 1 ที่ 3 ที่ 4 ที่ 5 และที่ 6 นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(บุญส่ง วรรณกลาง-สะสม สิริเจริญสุข-ประพัฒน์ อุฑาภาพ)

<u>แหล่งที่มา</u>	<u>เนติบัณฑิตยสภา</u>
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>